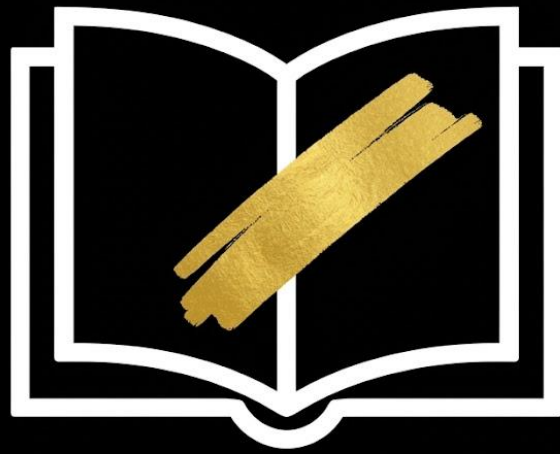




FOCO LEGIS

RESUMOS DE LEI SECA

DIREITO

CONSTITUCIONAL

ESQUEMATIZADO

ATUALIZADO EM 27 DE JULHO DE 2026

OLÁ!

MUITO OBRIGADO POR CONFIAR NA FOCO LEGIS! SABEMOS O QUANTO A JORNADA DE ESTUDOS É EXAUSTIVA, POR ISSO NOSSO MATERIAL FOI DESENHADO PARA PRIORIZAR A SUA EFICIÊNCIA, SEM PERDER TEMPO! O CONTEÚDO A SEGUIR FOI ESQUEMATIZADO CIRURGICAMENTE, FOCANDO NA LEI SECA, NOS PRAZOS E NAS PEGADINHAS MAIS RECORRENTES NAS PROVAS DA OAB E DOS CONCURSOS PÚBLICOS. NOSSO OBJETIVO É ENTREGAR UM CONTEÚDO LIMPO E DIRETO AO PONTO PARA OTIMIZAR O SEU TEMPO E GARANTIR O SEU ACERTO NO DIA DA PROVA.

UMA EXCELENTE LEITURA E RUMO À APROVAÇÃO!

SUMÁRIO

❖	Preâmbulo e Princípios Fundamentais _____	04
❖	Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º) _____	06
❖	Direitos Sociais _____	19
❖	Nacionalidade _____	27
❖	Direitos Políticos _____	30
❖	Partidos Políticos _____	35
❖	Da Organização Político-Administrativa _____	37
❖	Da União _____	39
❖	Dos Estados _____	49
❖	Dos Municípios _____	52
❖	Do Distrito Federal _____	57
❖	Dos Territórios _____	58
❖	Dos Militares dos Estados, DF e Territórios _____	74
❖	Poder Legislativo _____	76
❖	Poder Executivo _____	93
❖	Poder Judiciário _____	97
❖	Ministério Público _____	117
❖	Defensoria Pública _____	118
❖	Das Forças Armadas _____	120

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte **CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**.

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República **F**ederativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como **fundamentos**: I - a **s**oberania; II - a **c**idadania; III - a **d**ignidade da pessoa humana; IV - os **v**alores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o **p**luralismo político. **Parágrafo único**. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Forma de Estado: **F**ederal (união indissolúvel). Não existe direito de secessão no Brasil; A federação brasileira é indissolúvel (diferente do federalismo americano, por exemplo, que historicamente já discutiu secessão).

Forma de Governo: República. Caracterizada pela temporariedade do mandato, eletividade e responsabilidade do gestor (deve prestar contas).

Regime Político: Democrático. O parágrafo único consagra a **Democracia Semidireta** (ou participativa), pois combinamos a representação (voto) com institutos de participação direta (plebiscito, referendo e iniciativa popular).

 **Foco na Banca:** Decore o famoso mnemônico **SO-CI-DI-VA-PLU**. Estes são os **cinco fundamentos** da República Federativa do Brasil e possuem **eficácia plena**. Eles funcionam como **parâmetro de validade** de todo o ordenamento jurídico brasileiro: qualquer norma que os contrarie pode ser considerada inconstitucional.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o **Legislativo**, o **Executivo** e o **Judiciário**.

Independência e Harmonia: **Nenhum Poder é superior ao outro**. Eles possuem funções **típicas** (principais) e **atípicas** (secundárias).

Exemplo de função atípica: O Judiciário exerce função administrativa (típica do Executivo) quando realiza concurso público para provimento de cargos, enquanto o Senado Federal exerce função jurisdicional (típica do Judiciário) quando julga o Presidente da República por crime de responsabilidade.

Art. 3º Constituem **objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil**: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

⚠ Alerta de Macete: Para **não confundir** Fundamentos (Art. 1º) com **Objetivos** (Art. 3º), lembre-se que os Fundamentos são os **pilares/valores básicos do Estado** (o famoso SO-CI-DI-VA-PLU), enquanto os Objetivos são **metas** que o Brasil busca alcançar e quase sempre começam com verbos no infinitivo (Construir, Garantir, Erradicar, Promover). Cuidado que nos concursos podem modificar sutilmente, por exemplo, “garantir” para “a garantia” ou “promover” para “a promoção”. **Essa pegadinha cai muito em prova!**

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes **princípios**: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político. **Parágrafo único.** A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Direitos Humanos: O Brasil se projeta no exterior como defensor da dignidade humana.

Não-Intervenção: Respeito à soberania de outros países (não nos metemos em assuntos internos alheios).

Asilo Político: É uma decisão política do Presidente da República. Não se confunde com refúgio (que tem caráter mais humanitário/técnico).

🔴 Ponto de Atenção: O parágrafo único é o fundamento para a nossa integração regional (Mercosul e afins). É uma norma de princípio que impõe ao Estado o dever de buscar essa união com os vizinhos.

TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos **brasileiros e aos estrangeiros residentes no País** a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

✦ **Ponto de Atenção:** O STF estende essas garantias aos **estrangeiros em trânsito** (turistas) e também às **pessoas jurídicas** (empresas), no que lhes for aplicável (como honra objetiva e propriedade).

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

💡 **Comentário:** Consagra a **igualdade formal e material**. É a base para leis que protegem a mulher no mercado de trabalho e no ambiente doméstico.

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

⚠ **Alerta de Macete:** Este é o Princípio da Legalidade. Para o **particular**, a lei é um limite (posso fazer tudo que ela não proíbe). Para a **administração pública em geral**, a lei é uma autorização (só pode fazer o que ela manda).

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

✦ **Ponto de Atenção:** Trata-se de um **direito absoluto**. **Não existe exceção**, nem mesmo em estado de guerra ou de sítio.

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

💡 **Comentário:** Você tem liberdade de expressão, **mas deve se identificar para que possa ser responsabilizado caso cometa excessos** (calúnia, injúria, difamação).

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

⚠ **Alerta de Macete:** **As indenizações são cumuláveis**. Você pode receber pelo dano moral E pelo dano material pelo mesmo fato, sem problemas.

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

 **Comentário:** Protege tanto quem tem religião quanto quem é ateu ou agnóstico (liberdade de consciência).

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

 **Ponto de Atenção:** Aplica-se a hospitais, presídios e quartéis. É um dever do Estado permitir essa assistência, mas o Estado em si permanece laico.

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

 **Alerta de Macete:** É a “Escusa de Consciência”. Só se perde o direito se você recusar a obrigação principal **E** a prestação alternativa. Se aceitar a alternativa, mantém os direitos.

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

 **Comentário:** Proíbe a censura prévia. O controle é feito *a posteriori* (depois da publicação) se houver abuso.

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

 **Ponto de Atenção:** Protege a esfera íntima do indivíduo contra intromissões do Estado e de outros particulares.

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

 **Alerta de Macete:** Mnemônico **SDF** (**S**ocorro, **D**esastre, **F**lagrante) = Entra a qualquer hora. Mandado Judicial = Somente de **DIA**.

 **Ponto de Atenção:** “Casa” inclui consultórios, escritórios e até quartos de hotel ocupados.